

仲裁申请书

申请人：陈宇航，性别：男，出生：1998年12月15日生，
民族：汉族，住址：长沙市雨花区劳动东路228号709房，身份证号：
43011119981215073X，电话号码：19821648472

被申请人：广州师大博学技术有限公司，住所地：广州市天河区
高唐路235号211、212、216单元(仅限办公)，统一社会信用代码：
91440101MA9UQYCR2R，法定代表人：段琳

仲裁依据：

申请人和被申请人之间于2024年5月7日签署的《网络教育咨询服务协议》中“12、其他 12.1 非经双方书面协定，本协议项下的权利义务不得转让，但甲方因业务或保障乙方权益需要将本协议项下的权利义务转让给关联公司行使和承担除外。12.2 甲乙双方因本协议产生的争议纠纷，应友好协商解决；协商不成，双方同意提交广州仲裁委员会适用仲裁规则解决。”

仲裁请求：

- 一、请求裁决退还申请人已支付费用18800元。
- 二、请求裁决仲裁费由被申请人承担。

事实及理由：

2024年5月7日，申请人通过网络搜索考研培训信息，取得了被申请人师大教育的联系方式。被申请人宣称其考研培训通过率“90%以上”，并承诺“没有考过可再续读一年或退部分款项”。基于对该宣传的信任，申请人于当日向被申请人缴纳了18800元培训费用，报名参加了被申请人的考研培训课程。然而，申请人缴

费后，被申请人并未提供与其宣传相符的培训服务。经过一年的学习，申请人未通过考研。申请人随后联系被申请人，要求按照其承诺“再续读一年或退部分款项”。但被申请人拒绝履行承诺，既不同意申请人续读，也拒绝退还任何款项。被申请人宣称其考研培训通过率“90%以上”，但申请人缴费后，被申请人未提供任何有效证据证明其宣称的通过率。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条，经营者不得对商品或服务作虚假或引人误解的宣传。承诺“没有考过可再续读一年或退部分款项”，误导消费者：被申请人承诺申请人若未通过考研，可再续读一年或退部分款项。然而，申请人未通过考研后，被申请人既不同意续读，也拒绝退款。该行为构成欺诈，违反了《消费者权益保护法》第五十五条的规定。

为此，申请人特向贵仲裁委员会提起仲裁申请，请求依法维护申请人的合法权益为此，申请人特向贵仲裁委员会提起仲裁申请，请求依法维护申请人的合法权益。

此致

广州仲裁委员会

申请人：陈宇航

2025 年 3 月 24 日

费后，被申请人并未提供与其宣传相符的培训服务。经过一年的学习，申请人未通过考研。申请人随后联系被申请人，要求按照其承诺“再续读一年或退部分款项”。但被申请人拒绝履行承诺，既不同意申请人续读，也拒绝退还任何款项。被申请人宣称其考研培训通过率“90%以上”，但申请人缴费后，被申请人未提供任何有效证据证明其宣称的通过率。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十条，经营者不得对商品或服务作虚假或引人误解的宣传。承诺“没有考过可再续读一年或退部分款项”，误导消费者：被申请人承诺申请人若未通过考研，可再续读一年或退部分款项。然而，申请人未通过考研后，被申请人既不同意续读，也拒绝退款。该行为构成欺诈，违反了《消费者权益保护法》第五十五条的规定。

为此，申请人特向贵仲裁委员会提起仲裁申请，请求依法维护申请人的合法权益为此，申请人特向贵仲裁委员会提起仲裁申请，请求依法维护申请人的合法权益。

此致

广州仲裁委员会

申请人：陈宇航

2025 年 3 月 24 日